

עין משפט ונר מצוה

נטי:

הוה סיים מסאני אוכבמי. משמע שלא היו רגילין צמנעלים שחורין וכן משמע צסדר תעניות אלו (תענית כג. וסס) דקאמר אדהכי אתא הוא גברא דסייס מסאני אוכמי ולא רמי חוטי כדי שלא יכירו צו שהוא יהודי ותימה דצפ"ק דביה (דף טו.) תנן

אין משלחין מנעל לנן ציו"ט מפני שגריץ ציאת הגיר להשחירו משמע שלא היו נועלים אלא שחור ואומר ר"ת דהמנעל ודאי היה שחור אבל הרלועות היו לצנות ומסאני אוכמי דהכא ודמסקת תענית היינו המנעל והרלועות הכל היה שחור [א] והיינו דאמרין צפרק צן סורר (פסהדרין דף עד: וסס)^[1] צשעת השמד אפי' לשנויי ערקתא דמסאני אסור שהרלועות היו משונות משל נכרים ואצילות דאליעזר היה כזה שהיה לבוש שחורים ומתכסה שחורים והיה רוצה שאפי' הרלועות יהיו שחורים שלא יהא עליו כלל ד' לצוניות מפני חיבתה של ירושלים:

כתב דראשון וא' חתמה לו ב'. צסוף מי שהיה נשוי (כתובות דף נה. וסס)^[1] מפרש רב אשי דאפילו ר"מ לא קאמר אלא צשני לקוחות דאס איתא דנחת רוח עבדה מקמא אצעי לה למעצד אבל צלוקא אחד אפילו ר"מ מודה וא"ת דצפ" הנזקין (גיטין נה. וסס)^[1] גבי לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטול אמר רב לא שנו אלא דא"ל לך חזק וקני אבל צשטר קניה ואלקח מן האיש וחזר ולקח מהאשה קאי כדמוכח צסוגיא ואור"י שיש לחלק צין כתצה צשטר עצמו של צעל לכתצה שטר צפני עצמו ועוד אומר ר"י דאפילו צשטר של צעל איירי התם אלא שכתצה שהיא עצמה מכרה ללקוחות אבל חתמה לו דהכא היינו שמהלה שעצוד כתובתה שיש לה על שדה זו וכן משמע לשון חתמה כלומר שנתרצית צמקא ולא מחמה צו ור"ה אלעזר משנ"ץ פ"י דטעמא דרב התם צשטר קונה משוס דס"ל אחריות טעות סופר הוא והוי כאילו קבל עליה אחריות אבל אס פירש

צלא אחריות לא קנה אפי' צשטר ושמואל דאמר עד שכתמוצ לו אחריות משוס דקסבר אחריות לאו טעות סופר הוא דפלגי צהכי צפ"ק צצבא מצינא (דף יד.) דשמואל קאמר צהדיא דשעצוד צריך לימלך ורב נמי אמר התם נמצא שאינו שלו רב אמר יש לו מעות ויש לו צצח ומשמע דפשיטא ליה דאפי' לא פירש לו את השצח קאמר רב דיש לו צצח והיינו משוס דאית ליה דאחריות טעות סופר הוא: **ופסק ה"לבה בר"ש דאמר אב"ה פירות גמורין ב'.** פ"י ר"ח דמהכא פשיטא לן צפרק נערה צתמוצות (דף נה. וסס)^[1] דכל העומד לגוזח כגוזח דמי לענין צעל חוצ דלא טריף להו אע"ג דפלוגמא לענין צצועה צפרק צצועת הדיינין (שצועות דף מג. וסס)^[1] צענצים העומדים ליצצר אי כצנורות דמיין אי לא: **המגדריש** בתוך שדה חבירו וכו'. אצטריך למיתניא או למסתמא דלא כרצי או לאשמעינן דאפילו רצי מודה צהא דממפרש צגמרא:

לבתה הרוח בולץ פטורין. פרי"י דצרות מצייה איירי דממשעת צגמ' דסתם ליצוי דרוח מיירי צרוח מצייה מדפריך עלה דצרייתא וליהוי כזורה ורוח מסייעתו ואי צרוח שאין מצייה הא לא היה ליה לאסוקי אדעתיה וא"ת כיון דמתלצה צרוח מצייה יתחייב האחרון של הנחת עניים ס' [ואור] דצכל דוכתי אשכתן שמתחייב לענין אש צשיכול להזיק צרוח מצייה כגון אצנו וסכינו ומשאוי שהניח צראש גגו ונפלו צרוח מצייה והזיקו וכופף קמת חצירו צפני דעליקה דמציא ליה צרוח מצייה ואין לחלק משוס צצהנהו אין מחוסר אלא הולכת האש צעלמא ע"י רוח מצייה אבל כאן מחוסר ליצוי ואין שס אש עליו ולא קרינא ציה המצעיר את הצערה דהא צפ"ק (דף ט:.) אמר גחלת כמה דצביק ליה מעמיא עמיא ואולא אע"פ שמתנדנדת צטלטולו מעמיא עמיא ואולא הא אס דרכה להתלצות ע"י דנדודו של חרש המטלטלה היה המוסר לו חייב הכא נמי יהיה האחרון חייב אע"פ שמחוסר ליצוי וי"ל דלצתו הרוח דמתני' קאי אצא אחר וליצה דהשתא הוי ליצה וליצתה הרוח כצרייתא דגמ' וכן משמע לישנא דכולן וצאין צליצויו כדי ללצות ולא צרוח צפני עצמו כדי ללצות כמו שאפרש צגמ' וצתנס דחק לפרש דליצתו הרוח היינו לפרש דליצתו הרוח היינו שליצתה הרוח צפני עצמה צרוח שאין מצייה וליצה וליצתו הרוח צגמ' צין מצייה צין אין מצייה וכגון שקודס ליצוי כצר צא הרוח שליצתו לצסוף איזה רוח שהיה דמאחר שצא כצר כך לי שאינו מצייה כמצייה וכן משמע מתוך מירואו של רצא שפריך כגון שליצה צרוח מצייה וליצתו הרוח צרוח שאינה מצייה מכלל דמעיקרא ס"ד שמעיקרא צא הרוח שצסוף ליצה וכן משמע צירושלמי דמתניתין איירי צרוח שאינה מצייה דגריסין התם ליצתו הרוח כולן פטורין תמן אמרינן צרוח של אנוסים אבל צרוח שהעולם מתנהג צו חייב ר' יוחנן ור"ל תרוייהו אמרי אפי' צרוח שהעולם מתנהג צו שפעמים הוא צא ופעמים אין צא:

הכונס פרק ששי בבא קמא

מסאני אוכמי. מנהג אצלים: **כופרא**. צתמרים כצוסר צענצים: **דמי כופרא**. אינו כלוס לימכר עכשיו: **והא הוו סמרי**. לאחר זמן: **צששים**. עס הקרקע דהכל צכלל שהקונה קרקע צפירותיה נותן עיניו קצת צצצח של אחר זמן: **דן רב**. מעשה עצד: **פסק הלכסא**. כלומר לימד לתלמידים

שהלכה כר"ש הלכה פסוקה לדורות: **לא חסמה** לו. שדה המיוחדת לכתובה: **אצדה כסוצפס**. ולא מצינו לומר נחת רוח עשיתי לצעלי דא"כ הוה לה למעצד לראשון אלא ודאי גמרה ומקניא: **נער צי דני**. שומר הגרנות שמתהגן היה לעשות כל צני הצקעה צגורן אחד זה גדישו זה גדישו וממנין שומר וצההיא אפי' רצי מודה: **מתני' המציא אס העלים חייב**. דאי לאו אחרון קמא לא עציד מידי: **גמ' צצפא**. צצת טנליי"ש: **גוואל**. קוליס: **סלתא**

אמר כוותיק אמר להו הא שמואל חי ובית דינו קיים שדרו קמיה דשמואל אמר להו שפיר קאמר לכו בששים ושבקהו: ר"ש אומר אכלה פירות גמורים כו': מ"ט הא דאמר רחמנא י'בער בשדה אחר ^ומלמד ששמין על גב השדה ה"מ מידי דצריך לשדה הני כיון דלא צריכי לשדה בעינייהו בעי שלומי אמר רב הונא בר חייא א"ר ירמיה בר אבא דן רב כר"מ ופסק הלכתא כר"ש דן רב כר"מ דתניא" ^אכתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו אבדה כתובתה דברי ר"מ רבי יהודה אומר יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי אתם מה לכם עלי ופסק הלכתא כר"ש כי הא דתנן ר"ש אומר אכלה פירות גמורין משלמת פירות גמורין אם סאה סאה אם סאתים סאתים: **מתני'** ^יהמגדיש בתוך שדה חבירו שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל השדה פטור ואם הוזקה בהן בעל הגדיש חייב ואם הגדיש ברשות בעל השדה חייב: **גמ'** ^ילימא תנן דלא כרבי דאי כרבי ^ההאמר עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור אמר רב פפא הכא י'גמטר בי דרי עסקינן דכיון דא"ל עייל וגדוש עייל ואנטר לך הוא: **מתני'** ^יהושולח את הבערה ביד חרש שומה וקמן פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים ישלח ביד פקח הפקח חייב י'אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים המביא את העצים חייב י'אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור המביא את האור חייב י'בא אחר ולייבה המלכה חייב ליבתה הרוח כולן פטורין: **גמ'** ^אאמר ר"ל משמיה דחזקיה י'לא שנו אלא שמסר לו גחלת ולייבה אבל מסר לו שלחבת חייב מ"ט מעשיו קא גרמו לו ורבי יוחנן אמר אפילו מסר לו שלחבת פטור מ"ט צבתא דחרש גרמה לו ולא מחייב עד שימסור לו גוואא סלתא

צלא אחריות לא קנה אפי' צשטר ושמואל דאמר עד שכתמוצ לו אחריות משוס דקסבר אחריות לאו טעות סופר הוא דפלגי צהכי צפ"ק צצבא מצינא (דף יד.) דשמואל קאמר צהדיא דשעצוד צריך לימלך ורב נמי אמר התם נמצא שאינו שלו רב אמר יש לו מעות ויש לו צצח ומשמע דפשיטא ליה דאפי' לא פירש לו את השצח קאמר רב דיש לו צצח והיינו משוס דאית ליה דאחריות טעות סופר הוא: **ופסק ה"לבה בר"ש דאמר אב"ה פירות גמורין ב'.** פ"י ר"ח דמהכא פשיטא לן צפרק נערה צתמוצות (דף נה. וסס)^[1] דכל העומד לגוזח כגוזח דמי לענין צעל חוצ דלא טריף להו אע"ג דפלוגמא לענין צצועה צפרק צצועת הדיינין (שצועות דף מג. וסס)^[1] צענצים העומדים ליצצר אי כצנורות דמיין אי לא: **המגדריש** בתוך שדה חבירו וכו'. אצטריך למיתניא או למסתמא דלא כרצי או לאשמעינן דאפילו רצי מודה צהא דממפרש צגמרא:

לבתה הרוח בולץ פטורין. פרי"י דצרות מצייה איירי דממשעת צגמ' דסתם ליצוי דרוח מיירי צרוח מצייה מדפריך עלה דצרייתא וליהוי כזורה ורוח מסייעתו ואי צרוח שאין מצייה הא לא היה ליה לאסוקי אדעתיה וא"ת כיון דמתלצה צרוח מצייה יתחייב האחרון של הנחת עניים ס' [ואור] דצכל דוכתי אשכתן שמתחייב לענין אש צשיכול להזיק צרוח מצייה כגון אצנו וסכינו ומשאוי שהניח צראש גגו ונפלו צרוח מצייה והזיקו וכופף קמת חצירו צפני דעליקה דמציא ליה צרוח מצייה ואין לחלק משוס צצהנהו אין מחוסר אלא הולכת האש צעלמא ע"י רוח מצייה אבל כאן מחוסר ליצוי ואין שס אש עליו ולא קרינא ציה המצעיר את הצערה דהא צפ"ק (דף ט:.) אמר גחלת כמה דצביק ליה מעמיא עמיא ואולא אע"פ שמתנדנדת צטלטולו מעמיא עמיא ואולא הא אס דרכה להתלצות ע"י דנדודו של חרש המטלטלה היה המוסר לו חייב הכא נמי יהיה האחרון חייב אע"פ שמחוסר ליצוי וי"ל דלצתו הרוח דמתני' קאי אצא אחר וליצה דהשתא הוי ליצה וליצתה הרוח כצרייתא דגמ' וכן משמע לישנא דכולן וצאין צליצויו כדי ללצות ולא צרוח צפני עצמו כדי ללצות כמו שאפרש צגמ' וצתנס דחק לפרש דליצתו הרוח היינו לפרש דליצתו הרוח היינו שליצתה הרוח צפני עצמה צרוח שאין מצייה וליצה וליצתו הרוח צגמ' צין מצייה צין אין מצייה וכגון שקודס ליצוי כצר צא הרוח שליצתו לצסוף איזה רוח שהיה דמאחר שצא כצר כך לי שאינו מצייה כמצייה וכן משמע מתוך מירואו של רצא שפריך כגון שליצה צרוח מצייה וליצתו הרוח צרוח שאינה מצייה מכלל דמעיקרא ס"ד שמעיקרא צא הרוח שצסוף ליצה וכן משמע צירושלמי דמתניתין איירי צרוח שאינה מצייה דגריסין התם ליצתו הרוח כולן פטורין תמן אמרינן צרוח של אנוסים אבל צרוח שהעולם מתנהג צו חייב ר' יוחנן ור"ל תרוייהו אמרי אפי' צרוח שהעולם מתנהג צו שפעמים הוא צא ופעמים אין צא:

מסורת הש"ס

א) [לעיל נח: א.] ב) כתובות נה. א) לעיל נח: ב"מ פא: ב)ה. מ. ד) לעיל כג: ט. קדושין מב: ט) לעיל ט: ע"ש] כג: ע"ש] א) וד"ה אפילו, א) [ד"ה כתבה], א) [ד"ה אצל], ט) [ד"ה סוף, א) [ד"ה כצנורות], ב) דש"ל,



תורה אור השלם

1. כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדרו ומיטב פירוו ישלם:
שמות כב ד



הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה הוה כו' והיינו דאמרין כו'. י"ב אצל הרל"ף והרא"ש (בסנהדרין שס) כתבו של יסאל היו שחורות וזהלס אלומוות:



לעני רש"י

טנליי"ש [טיטילא"א]. צבת.



רבינו חננאל

האי דקין כופרא מאי משלם. א"ל דמי כופרא. והוא הוי תמרי א"ל דמי תמרי. והא לאו תמרי שקל. פי' כל זמן שהפרי רך ולא נגמר נקרא כופרי. ופסק הלכתא כרבי שמעון דאמר אכלה פירות גמורין כו'. פי' ר"ח דמהכא פשיטא לן בפרק נערות בכתובות דכל העומד לגוזח כגוזח דמי לענין בעל חוב דלא טריף להו, אע"ג דפלוגתא לענין שבועה בפרק שבועה הדיינין בענבים העומדים ליבצר אי כצנורות דמיין אי לא. [הושולח את] הבעריה ביד חרש שומה וקמן פטור מציני אדם וחייב בדיני שמים. אוקמה ר' יוחנן [אפילו] מסר להו להבה פטור. מאי טעמא צבתא דחרש גרים ולא מיחייב עד דמסר ליה גו'נאוא אן